

syarat-syaratnya, terutama dalam hal keharusan *ujrah* secara jelas dan tertentu. Dalam bisnis Islam, tidak diperkenankan sesuatu yang diperoleh seseorang jika tidak jelas dari akad mana didapatkannya sesuatu penghasilan, sebab hal itu termasuk dalam kategori akad yang *gharar* (tidak jelas) yang menyebabkan keharaman.

Dalam kesamaran akad ini penting diingat hadis Rasulullah Saw., “*Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal yang meragukan berarti ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Namun, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan, berarti ia telah terjerumus kepada yang haram*” (HR Bukhari-Muslim).

Dalam hal bisnis MLM, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Di dalamnya terdapat 12 poin persyaratan yang harus terdapat dalam sebuah industri/perusahaan MLM.¹ Pertama, adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (*gambling*), *riba*, *dharar* (membahayakan), dan *dzulm* (maksiat). Keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan (*exces-*

¹ Lihat Fatwa DSN-MUI, Fatwa No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).